REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Wykonanie i utrzymanie stron internetowych

Obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2026 r. · wersja 2026-08-10

§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zamawiania i świadczenia usług wykonania oraz utrzymania stron internetowych, zamawianych na Stronie Zamówienia na podstawie indywidualnie ustalonej Oferty, a także zasady zawierania i rozwiązywania umów o te usługi. Serwisem w rozumieniu Regulaminu jest strona internetowa impulseo.pl wraz ze Stroną Zamówienia.

2. Usługodawcą jest **Impulseo sp. z o.o.** z siedzibą w Gdańsku, **ul. Szafarnia 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk**, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001255164, NIP 5833574549, REGON 545280003, kapitał zakładowy 5 000,00 zł (dalej: **„Wykonawca"**).

3. Kontakt z Wykonawcą, w tym w sprawach obsługi Zamówień i reklamacji: adres e-mail **biuro@impulseo.pl**, telefon **+48 455 573 330**, adres korespondencyjny jak w ust. 2. Wykonawca odpowiada na wiadomości w dni robocze.

4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) **Zamawiający** - przedsiębiorca składający Zamówienie;

b) **Zamówienie** - oświadczenie Zamawiającego złożone na Stronie Zamówienia, stanowiące ofertę zawarcia Umowy;

c) **Umowa** - umowa o wykonanie i utrzymanie strony internetowej zawierana na warunkach Regulaminu;

d) **Materiały** - treści, zdjęcia, logo i dane kontaktowe dostarczane przez Zamawiającego;

e) **Oferta** - indywidualne ustalenie zakresu usługi, wynagrodzenia oraz okresu obsługi technicznej, przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę i utrwalone na Stronie Zamówienia;

f) **Strona Zamówienia** - strona pod indywidualnym adresem w domenie platnosc.impulseo.pl, na której Zamawiający zapoznaje się z Ofertą i dokumentami oraz składa Zamówienie.

5. Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców. Zamówienie zawiera dane identyfikujące Zamawiającego jako przedsiębiorcę, w tym numer NIP.

5a\. Wykonawca nie bada, czy Umowa ma dla Zamawiającego charakter zawodowy w rozumieniu art. 385(5) Kodeksu cywilnego. Do każdego Zamawiającego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Wykonawca stosuje prawo odstąpienia od Umowy na zasadach opisanych w §13, niezależnie od charakteru Umowy. Nie uchybia to szerszej ochronie przysługującej z mocy art. 7aa oraz art. 38a ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu, dla którego Umowa nie ma charakteru zawodowego.

5b\. Jeżeli Umowa zostanie zawarta z konsumentem, stosuje się do niej bezwzględnie obowiązujące przepisy o ochronie konsumentów; postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta nie mają wówczas zastosowania.

6. Umowa ma charakter mieszany. Do postanowień dotyczących wykonania strony stosuje się przepisy o umowie o dzieło (art. 627 i nast. Kodeksu cywilnego), a do postanowień dotyczących hostingu i utrzymania strony -

przepisy o świadczeniu usług (art. 750 w zw. z art. 734 i nast. Kodeksu cywilnego).

§2. Rodzaje i zakres usług

1. Wykonawca świadczy usługi:

a) zaprojektowania i wykonania strony internetowej;

b) obsługi technicznej oraz bieżącego utrzymania strony na serwerze Wykonawcy, obejmującej również **wdrożenie strony**, to jest jej uruchomienie pod docelowym adresem internetowym wraz z konfiguracją serwera i certyfikatu SSL.

1a\. Jeżeli Oferta nie obejmuje obsługi technicznej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pliki strony w postaci umożliwiającej jej samodzielne uruchomienie, w formie archiwum przesłanego na adres e-mail Zamawiającego albo udostępnionego do pobrania. Wdrożenie strony, zapewnienie serwera, domeny i certyfikatu oraz dalsze utrzymanie należą wówczas do Zamawiającego; Umowa nie obejmuje pomocy przy uruchomieniu strony w infrastrukturze Zamawiającego ani u innego dostawcy.

2. Zakres usługi, w tym liczbę podstron i wchodzące w jej skład elementy, oraz wynagrodzenie ustala się indywidualnie z Zamawiającym. Ustalenia te tworzą **Ofertę**, której treść Wykonawca utrwala na Stronie Zamówienia i prezentuje Zamawiającemu przed złożeniem Zamówienia. Oferta określa zakres i cenę wiążące dla danej Umowy.

3. Usługi świadczone są **na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku polskim**. Wykonawca nie świadczy usług objętych ograniczeniami eksportowymi ani wymagających koncesji lub zezwoleń. Strony internetowe wykonywane są dla działalności zgodnej z prawem polskim; Wykonawca może odmówić przyjęcia Zamówienia zgodnie z §4 ust. 3.

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w części osobom trzecim (pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom), odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne. Wykonawca zapewnia, że nabędzie od tych osób prawa w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, o której mowa w §8.

§3. Warunki techniczne i zasady korzystania z Serwisu

1. Do złożenia Zamówienia niezbędne są: urządzenie z dostępem do internetu, aktualna przeglądarka internetowa oraz czynny adres e-mail.

2. Zamawiający zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. Wykonawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze standardowymi zagrożeniami przesyłu danych w internecie, w szczególności ryzykiem nieuprawnionego dostępu do danych przez osoby trzecie. Wykonawca stosuje szyfrowaną transmisję danych (HTTPS).

§4. Zawarcie Umowy

1. Zamówienie Zamawiający składa na Stronie Zamówienia, akceptując Regulamin i Politykę prywatności oraz dokonując płatności. Strona Zamówienia zawiera dane Zamawiającego oraz podsumowanie obejmujące zakres usługi wynikający z Oferty, cenę netto, kwotę podatku, cenę brutto, termin wykonania oraz zasady rozpoczęcia świadczenia usług.

2. Treść udostępniona na Stronie Zamówienia stanowi ofertę Wykonawcy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, wiążącą do upływu terminu ważności wskazanego na tej stronie.

3. **Umowa zostaje zawarta z chwilą zapłaty wynagrodzenia**, poprzedzonej złożeniem oświadczeń, o których mowa w ust. 1. Zapłata stanowi przyjęcie oferty.

4. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Wykonawca przesyła Zamawiającemu na adres e-mail wskazany w Zamówieniu potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z treścią Regulaminu i załączników oraz Polityki prywatności, w wersji obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia, w formacie umożliwiającym ich przechowywanie i odtwarzanie.

5. W terminie 3 dni roboczych od zawarcia Umowy Wykonawca może od niej odstąpić, w szczególności gdy Zamówienie dotyczy działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami, dane Zamawiającego okazały się nieprawdziwe albo wykonanie Umowy jest niemożliwe z przyczyn technicznych. **W takim wypadku Wykonawca zwraca otrzymaną płatność w całości, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia odstąpienia, na zasadach określonych w §13 ust. 4.**

6. Zamawiający oświadcza, że osoba składająca Zamówienie jest umocowana do zawarcia Umowy w jego imieniu.

§5. Wynagrodzenie i płatność

1. Wynagrodzenie za wykonanie strony oraz opłata za obsługę techniczną określone są w Ofercie. **Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN)**, w kwotach netto, i powiększane o podatek od towarów i usług według stawki 23%. Cena brutto prezentowana jest w podsumowaniu Zamówienia przed płatnością.

2. Wynagrodzenie za wykonanie strony płatne jest w całości z góry, przy składaniu Zamówienia, chyba że Strony ustalą inaczej.

2a\. W razie opóźnienia w zapłacie ustalonej części wynagrodzenia Wykonawca może wstrzymać się z dalszym wykonywaniem Umowy do czasu zapłaty, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni; o czas wstrzymania przedłuża się termin wykonania.

3. Płatność następuje za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych udostępnionego na Stronie Zamówienia, którym jest **mElements S.A. (serwis Paynow)**, albo - jeżeli Strony tak uzgodnią - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany Zamawiającemu przed dokonaniem zapłaty. Dostępne metody płatności prezentowane są przed jej dokonaniem. Opłaty i prowizje operatora płatności ponosi Wykonawca.

4. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w postaci elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail.

§6. Termin wykonania, rozpoczęcie świadczenia i obowiązki Zamawiającego

1. Wykonawca wykona stronę w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia, w którym łącznie nastąpią: (a) zawarcie Umowy, (b) zapłata wynagrodzenia albo jego części płatnej przy składaniu Zamówienia, oraz (c) dostarczenie przez Zamawiającego kompletu Materiałów. **Bieg terminu rozpoczyna się od spełnienia ostatniego z tych warunków; opóźnienie w dostarczeniu Materiałów przesuwa termin wykonania o czas opóźnienia.**

2. Zamawiający dostarcza Materiały pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy wskazany w potwierdzeniu zawarcia Umowy albo w inny uzgodniony z Wykonawcą sposób.

2a\. Jeżeli Zamawiający nie dostarczy kompletu Materiałów w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, Wykonawca wezwie go do ich dostarczenia w dodatkowym terminie 14 dni, wskazując skutki bezskutecznego upływu tego terminu.

2b\. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 2a Wykonawca może, według swojego wyboru:

a) wykonać stronę na podstawie publicznie dostępnych informacji o działalności Zamawiającego oraz materiałów zastępczych; strona podlega wówczas odbiorowi zgodnie z §7, albo

b) odstąpić od Umowy w zakresie wykonania strony; w takim wypadku Wykonawcy należy się umówione wynagrodzenie pomniejszone o to, co zaoszczędził z powodu niewykonania strony, a zwrot pozostałej części następuje na zasadach określonych w §13 ust. 4.

3. Zamawiający oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie prawa do dostarczonych Materiałów (autorskie prawa majątkowe lub licencje do zdjęć i tekstów, zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób na podstawie art. 81 prawa autorskiego, prawa do znaków towarowych i logo). Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za Materiały i zwalnia Wykonawcę z roszczeń osób trzecich z nimi związanych.

4. Za dzień wykonania uznaje się dzień udostępnienia strony Zamawiającemu do odbioru zgodnie z §7, a w przypadku, o którym mowa w §2 ust. 1a - dzień przekazania Zamawiającemu plików strony. **Usługa obsługi technicznej aktywuje się z dniem odbioru strony, zgodnie z §9 ust. 5.**

§7. Odbiór

1. Po wykonaniu strony Wykonawca udostępnia ją Zamawiającemu do odbioru, a w przypadku, o którym mowa w §2 ust. 1a - przekazuje pliki strony.

2. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza ewentualne uwagi. Brak uwag w tym terminie oznacza odbiór bez zastrzeżeń.

3. Umowa obejmuje jedną rundę poprawek w ramach zakresu określonego w Ofercie. Zmiany wykraczające poza ten zakres wymagają odrębnego ustalenia i wynagrodzenia.

§8. Prawa autorskie i licencja

1. Zamawiający może korzystać ze strony internetowej po zapłacie całości wynagrodzenia.

2. Z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na czas nieoznaczony na korzystanie ze strony internetowej na następujących polach eksploatacji:

a) utrzymywanie i udostępnianie strony w internecie;

b) wyświetlanie, odtwarzanie i publiczne udostępnianie strony w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

c) wprowadzanie strony do pamięci serwerów i komputerów;

d) wykorzystywanie strony w działalności Zamawiającego, w tym w celach informacyjnych i marketingowych;

e) dokonywanie modyfikacji, przeróbek i opracowań strony oraz korzystanie z nich (prawa zależne).

3. Licencja nie obejmuje prawa do odsprzedaży strony ani udzielania dalszych licencji (sublicencji). Materiały dostarczone przez Zamawiającego pozostają jego własnością.

4. Wykonawca może prezentować wykonaną stronę w swoim portfolio, mediach społecznościowych lub jako case study, chyba że Zamawiający zgłosi sprzeciw. Sprzeciw może zostać zgłoszony w każdym czasie, a Wykonawca zaprzestaje prezentacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od jego otrzymania.

§9. Obsługa techniczna i utrzymanie strony

1. W ramach opłaty za obsługę techniczną Wykonawca zapewnia:

a) hosting strony na swoim serwerze;

b) utrzymanie sprawności technicznej strony, aktualizacje oraz kopie zapasowe;

c) drobne poprawki techniczne;

d) certyfikat SSL zapewniający szyfrowaną transmisję danych (protokół HTTPS) wraz z jego odnawianiem przez okres świadczenia obsługi technicznej.

2. Obsługa techniczna nie obejmuje znaczących zmian treści, dodawania podstron ani rozbudowy strony. Czynności te wymagają odrębnego ustalenia.

3. W ramach obsługi technicznej domenę internetową rejestruje Wykonawca na rzecz i na dane Zamawiającego, a koszt jej rejestracji i przedłużenia, według ceny rejestratora, ponosi Zamawiający. Zamawiający może również zapewnić własną domenę. W przypadku, o którym mowa w §2 ust. 1a, domenę zapewnia Zamawiający we własnym zakresie.

4. Opłata za obsługę techniczną płatna jest z góry za okres wskazany w Ofercie. Po przejściu Umowy w czas nieokreślony zgodnie z ust. 5 opłata płatna jest z góry za kolejne okresy miesięczne, w dotychczasowej wysokości, z zastrzeżeniem ust. 4a. **Przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu Wykonawca przesyła Zamawiającemu, na adres e-mail wskazany w Zamówieniu, wezwanie do zapłaty wraz z indywidualnym linkiem do płatności albo fakturę, z terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni.** Zamawiający może opłacić z góry dłuższy okres, uzgodniony z Wykonawcą.

4a\. Po przejściu Umowy w czas nieokreślony Wykonawca może zmienić wysokość opłaty za obsługę techniczną. O zmianie Wykonawca informuje Zamawiającego na adres e-mail wskazany w Zamówieniu, co najmniej 30 dni przed jej wejściem w życie. Zamawiający, który nie akceptuje nowej stawki, może wypowiedzieć Umowę w zakresie obsługi technicznej ze skutkiem na dzień wejścia zmiany w życie; brak wypowiedzenia w tym terminie oznacza akceptację nowej stawki. Zmiana nie dotyczy okresu już opłaconego.

5. Świadczenie obsługi technicznej rozpoczyna się z dniem odbioru strony zgodnie z §7; od tego dnia liczony jest również pierwszy okres rozliczeniowy. Umowa w zakresie obsługi technicznej zawarta jest na okres wskazany w Ofercie. Po upływie tego okresu przechodzi w czas nieokreślony, a każda ze Stron może ją wówczas wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Niezależnie od powyższego każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w zakresie obsługi technicznej z ważnych powodów ze skutkiem natychmiastowym.

6. W razie opóźnienia w zapłacie opłaty za obsługę techniczną Wykonawca może, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, zawiesić działanie strony do czasu uregulowania należności.

7. Po zakończeniu Umowy w zakresie obsługi technicznej, pod warunkiem uregulowania wszystkich należności, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże mu eksport plików strony oraz przeniesie na niego prawa do domeny, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu obsługi technicznej i utrzymania strony ograniczona jest do wysokości miesięcznej opłaty za obsługę techniczną, z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w §10 ust. 3. Wykonawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności strony w zakresie zależnym od zewnętrznego dostawcy serwera.

§10. Odpowiedzialność i gwarancje

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do rozporządzania prawami w zakresie niezbędnym do wykonania i przekazania strony oraz że przy jej tworzeniu dołożył należytej staranności, w tym korzystał z czcionek, ikon,

bibliotek i zdjęć pochodzących z legalnych źródeł, na warunkach ich licencji. Wykonawca nie udziela absolutnej gwarancji, że poszczególne elementy strony nie naruszają praw osób trzecich, i nie odpowiada za naruszenia, o których przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć. W razie uzasadnionego roszczenia osoby trzeciej Wykonawca, według swojego wyboru, usunie lub zastąpi sporny element albo uzyska stosowną licencję.

2. Pozycja w Google i wyniki sprzedaży zależą od konkurencji, algorytmów i aktywności samego klienta, więc nie mogą być przedmiotem gwarancji.

3. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu Umowy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za wykonanie strony, a w zakresie obsługi technicznej do wysokości określonej w §9 ust. 8. Wyłącza się odpowiedzialność za utracone korzyści, szkody pośrednie, utratę danych, przychodów lub renomy. Ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności nie stosuje się do: a) szkód na osobie, w tym związanych z życiem lub zdrowiem; b) szkody wyrządzonej umyślnie (art. 473 §2 Kodeksu cywilnego); **c) szkody wyrządzonej wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy; d) odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz niezgodności świadczenia z umową;** oraz w zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy ograniczeń zabraniają. Ograniczeń i wyłączeń określonych w niniejszym ustępie oraz w §9 ust. 8 nie stosuje się do Zamawiającego, o którym mowa w §1 ust. 5a, w zakresie, w jakim byłyby wobec niego niedozwolone.

4. Wykonawca nie odpowiada za działanie usług osób trzecich (rejestrator domeny, dostawcy czcionek, map, formularzy, CDN), za brak opłat lub odnowień po stronie Zamawiającego, wygaśnięcie certyfikatu SSL z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub dostawcy zewnętrznego, ataki na stronę, zmiany wprowadzone przez Zamawiającego po przekazaniu oraz zmiany w przeglądarkach i systemach po dacie odbioru. Wyłączenia te dotyczą wyłącznie okoliczności niezależnych od Wykonawcy i niewynikających z niezachowania przez niego należytej staranności.

5. Żadna ze Stron nie odpowiada za niewykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą ani okolicznościami poza jej kontrolą, w tym awariami lub likwidacją usług dostawców zewnętrznych, działaniami organów lub przerwami w dostępie do internetu. Powołanie się na siłę wyższą nie zwalnia z obowiązku zapłaty wymagalnych należności pieniężnych.

§11. Poufność

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji o charakterze technicznym, organizacyjnym, handlowym i finansowym drugiej Strony, uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, w tym danych dostępowych do serwerów, paneli administracyjnych i kont usług zewnętrznych.

2. Obowiązek poufności nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych, uzyskanych zgodnie z prawem od osób trzecich lub których ujawnienia wymagają przepisy prawa albo żądanie uprawnionego organu.

3. Obowiązek poufności wiąże Strony w okresie obowiązywania Umowy oraz przez 3 lata od jej zakończenia. Postanowienie §8 ust. 4 (portfolio) nie stanowi naruszenia niniejszego paragrafu.

§12. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Zamawiającego i osób kontaktowych jest Wykonawca. Zasady przetwarzania tych danych określa Polityka prywatności dostępna w Serwisie.

2. Jeżeli w ramach obsługi technicznej i utrzymania strony Wykonawca przetwarza dane osobowe, których administratorem jest Zamawiający (np. dane z formularza kontaktowego), następuje to na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem tej umowy.

§13. Rezygnacja, odstąpienie i zwrot płatności

1. Zamawiającemu, o którym mowa w §1 ust. 5a (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie **14 dni** od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu wystarczy wysłać na adres e-mail wskazany w §1 ust. 3 przed upływem terminu. Można w tym celu skorzystać z wzoru formularza stanowiącego **Załącznik nr 2** do Regulaminu, który Wykonawca doręcza również wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy; skorzystanie z wzoru nie jest obowiązkowe.

2. Jeżeli Zamawiający żąda rozpoczęcia prac przed upływem terminu do odstąpienia, składa wyraźne żądanie przy Zamówieniu. W takim wypadku:

a) w razie odstąpienia w trakcie realizacji Zamawiający zapłaci za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia, w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonanych prac (art. 35 ustawy o prawach konsumenta);

b) **prawo odstąpienia wygasa z chwilą pełnego wykonania usługi**, jeżeli Wykonawca wykonał ją w całości za wyraźną zgodą Zamawiającego poinformowanego przed rozpoczęciem świadczenia o utracie tego prawa (art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta).

3. **Rezygnacja.** Wykonawca przystępuje do prac projektowych niezwłocznie po przyjęciu Zamówienia, niezależnie od dostarczenia Materiałów. Zamawiający może zrezygnować z Umowy przed ukończeniem strony. Jeżeli rezygnacja wpłynie przed rozpoczęciem prac, Wykonawca zwraca całość otrzymanej płatności. Jeżeli prace zostały już rozpoczęte, Wykonawcy należy się umówione wynagrodzenie pomniejszone o to, co zaoszczędził z powodu niewykonania strony (art. 644 Kodeksu cywilnego); na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawia rozliczenie. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają prawu odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 i 2 - w razie odstąpienia rozliczenie następuje zgodnie z ust. 2 lit. a.

4. **Zasady zwrotu płatności.** Zwrot następuje **tą samą metodą płatności, którą posłużył się Zamawiający**, na rachunek lub instrument płatniczy użyty do zapłaty. Wykonawca dokonuje zwrotu **niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni** od dnia powstania obowiązku zwrotu; w przypadku płatności elektronicznej zwrot realizowany jest za pośrednictwem operatora płatności, a jego zaksięgowanie po stronie banku Zamawiającego może potrwać dodatkowo do 7 dni roboczych. Zamawiający nie ponosi żadnych opłat z tytułu zwrotu.

5. **Umowa w zakresie obsługi technicznej** rozwiązywana jest na zasadach określonych w §9 ust. 5. Opłata wniesiona z góry za okres rozliczeniowy nie podlega zwrotowi, przy czym Wykonawca świadczy obsługę techniczną **do końca opłaconego okresu**, a wypowiedzenie złożone przez Zamawiającego w trakcie tego okresu odnosi skutek na jego koniec. Zamawiający zachowuje zatem pełne świadczenie, za które zapłacił. Postanowienie niniejszego ustępu nie uchybia prawu odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 i 2.

6. Jeżeli Umowa w zakresie obsługi technicznej zostanie rozwiązana **z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy**, w tym wskutek zaprzestania świadczenia usługi przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany okres, obliczony proporcjonalnie do liczby pozostałych dni, na zasadach określonych w ust. 4.

§14. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usług Zamawiający zgłasza na adres **biuro@impulseo.pl** albo pisemnie na adres wskazany w §1 ust. 2, wskazując numer Zamówienia, opis zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

2. Wykonawca rozpatruje reklamację w terminie **14 dni** od dnia jej otrzymania i informuje Zamawiającego o sposobie rozpatrzenia na adres e-mail, z którego reklamacja została zgłoszona.

3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, a jej skutkiem jest zwrot części lub całości wynagrodzenia, zwrot następuje na zasadach określonych w §13 ust. 4.

4. Reklamacje dotyczące działania Serwisu, w tym procesu składania Zamówienia, Zamawiający może zgłaszać w tym samym trybie (art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

§15. Zmiany Regulaminu

1. Wykonawca może zmienić Regulamin z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług albo zmiany po stronie dostawców zewnętrznych.

2. O zmianie Regulaminu Wykonawca informuje Zamawiających, którym świadczy obsługę techniczną, na adres e-mail, co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie. Zamawiający, który nie akceptuje zmian, może wypowiedzieć Umowę w zakresie obsługi technicznej ze skutkiem na dzień wejścia zmian w życie.

3. Do Zamówień złożonych przed wejściem zmian w życie stosuje się Regulamin w brzmieniu dotychczasowym. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zakres i cenę uzgodnione w Ofercie na potrzeby Zamówienia już złożonego.

§16. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Zamawiający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrażonej co najmniej w formie dokumentowej.

3. Zawiadomienia i oświadczenia Strony przekazują na adresy e-mail wskazane w Zamówieniu i w potwierdzeniu zawarcia Umowy; zmiana adresu wymaga powiadomienia drugiej Strony.

4. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek postanowienia Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

5. Ewentualne spory Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Wykonawcy. **Postanowienie zdania pierwszego nie dotyczy Zamawiającego będącego osobą fizyczną - w takim wypadku właściwość sądu określają przepisy ogólne.** Zamawiającemu będącemu osobą fizyczną, dla którego Umowa nie ma charakteru zawodowego, przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów oraz wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (POWIERZENIE PRZETWARZANIA)

1. Jeżeli w ramach obsługi technicznej i utrzymania strony Wykonawca przetwarza dane osobowe, których administratorem jest Zamawiający (np. dane z formularza kontaktowego), czyni to w rozumieniu art. 28 RODO: wyłącznie w celu wykonania Umowy, na udokumentowane polecenie Zamawiającego, którym jest zakres i sposób przetwarzania określone w Regulaminie, z zachowaniem poufności oraz odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych (art. 32 RODO). Powierzenie obejmuje dane zwykłe (w

szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz treść wiadomości) osób korzystających z formularzy i funkcji strony; charakter przetwarzania obejmuje przechowywanie, utrwalanie, przeglądanie, usuwanie oraz przekazywanie dalszym podmiotom przetwarzającym, a czas przetwarzania odpowiada okresowi świadczenia obsługi technicznej.

2. Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie przez Wykonawcę z dalszych podmiotów przetwarzających. Wykonawca zapewnia, że są one związane obowiązkami ochrony danych nie mniejszymi niż określone w niniejszym załączniku, oraz informuje Zamawiającego o istotnych zmianach, umożliwiając zgłoszenie sprzeciwu. Aktualny wykaz dalszych podmiotów przetwarzających, którym Wykonawca powierza przetwarzanie, jest dostępny w Polityce prywatności oraz udostępniany na żądanie Zamawiającego.

3. Wykonawca zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym pracownicy i współpracownicy, zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

4. Przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy następuje wyłącznie przy zastosowaniu zabezpieczeń wymaganych przez RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o odpowiednim stopniu ochrony albo standardowych klauzul umownych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu, w miarę możliwości, w realizacji praw osób, których dane dotyczą, a także - biorąc pod uwagę charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje - w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, w tym w przeprowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 RODO) oraz w uprzednich konsultacjach z organem nadzorczym (art. 36 RODO). Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o naruszeniu ochrony powierzonych danych bez zbędnej zwłoki po jego stwierdzeniu, nie później niż w terminie 24 godzin, tak aby Zamawiający mógł dochować własnego terminu zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu (art. 33 ust. 1 RODO). Na uzasadnione żądanie Wykonawca udostępnia Zamawiającemu informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym załączniku oraz umożliwia audyt przetwarzania. Jeżeli w ocenie Wykonawcy polecenie Zamawiającego narusza przepisy o ochronie danych osobowych, Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego.

6. Po zakończeniu świadczenia obsługi technicznej Wykonawca, zależnie od decyzji Zamawiającego, usuwa lub zwraca powierzone dane osobowe oraz usuwa ich istniejące kopie, chyba że obowiązek dalszego przechowywania danych wynika z przepisów prawa.

7. Zamawiający oświadcza, że dysponuje ważną podstawą prawną przetwarzania i powierzenia danych oraz że spełnił wobec osób, których dane dotyczą, obowiązek informacyjny, w tym co do przekazania danych dalszym podmiotom przetwarzającym oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z prawem powierzonych danych i pokrywa uzasadnione roszczenia osób trzecich wynikłe z nieprawdziwości tego oświadczenia, z wyłączeniem przypadków leżących po stronie Wykonawcy oraz kar nakładanych bezpośrednio na Wykonawcę za jego własne uchybienia.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy; skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe)

Adresat: **Impulseo sp. z o.o.**, ul. Szafarnia 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk, e-mail: biuro@impulseo.pl

Ja/My (\) *niniejszym informuję/informujemy (*\) o moim/naszym (\) *odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi (*\):

……

Numer zamówienia: ……

Data zawarcia umowy: ……

Imię i nazwisko / nazwa Zamawiającego: ……

Adres Zamawiającego: ……

Podpis Zamawiającego *(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)*: ……

Data: ……

(\) Niepotrzebne skreślić.*